

1502447-46.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502447-46.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502447-46.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2169624/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 13232611 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 284/21/332 -
DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2169624 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Priscila Goncalves da Silva Marques

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 03/05, 06/07 e 15/17, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída a ré, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, Priscila assumiu a propriedade do entorpecente, afirmando que teve um desentendimento com seu marido Valmir e no momento de raiva falou para os policiais que a droga pertencia a ele. Negou que seu marido seja traficante. Em audiência, não compareceu para prestar sua versão dos fatos.

Os policiais militares Ricardo Azevedo do Val e Denis Lira da Silva relataram que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica e que no local dos fatos fizeram contato com Priscila Gonçalves da Silva Marques, sendo informados por ela que seu marido Valmir Pistori havia lhe agredido e queria denunciá-lo, inclusive relatou que Valmir comercializava drogas e que havia drogas no interior de sua residência. Solicitaram que Priscila buscasse a droga, sendo que ela adentrou no interior da residência e voltou carregando um pedaço de maconha, uma balança e uma faca. Posteriormente Valmir Pistori chegou no local e negou a propriedade da droga, informando que desconhecia o entorpecente localizado no interior do imóvel. Na delegacia, Priscila mudou sua versão, assumindo a propriedade da droga localizada. Em audiência, confirmaram os relatos ofertados.

De fato, os policiais militares foram firmes ao relatar que a própria acusada apresentou-lhes a maconha, faca e balança de precisão, de modo que perfeitamente válidos e dignos de crédito seus depoimentos, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente Priscila, notadamente porque foram até sua residência para atender ocorrência de violência doméstica. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, seria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Com efeito, ao contrário do suscitado pelo Defensor Público, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de drogas, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para

consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido." (STJ Recurso em Habeas Corpus nº 35.920, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, publ. DJe: 29/05/2014).

Assim, não há dúvidas de que Priscila trazia consigo, para consumo pessoal, 152,730 gramas da droga "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, acondicionada em um invólucro de plástico incolor envolto por fita adesiva preta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo delito de porte de entorpecentes.

A ré é primária.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe, por entender a mais adequada, em razão da grande quantidade de maconha, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 meses, com base no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra PRISCILA GONCALVES DA SILVA MARQUES, qualificada nos autos, para o fim de CONDENÁ-LA à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 meses, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Destruam-se os objetos apreendidos.

P. R. I. C.

Franca, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA